

1502408-16.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... de sua prole menor cometeu o roubo. Afirma que encontrou um rapaz no bar e tentou efetuar o roubo da vítima, mas entrou em luta corporal com ela, e então transeuntes o capturaram". Confessou, portanto, o cometimento do delito.

Trata-se, pois, do crime do artigo 157, §2º, II, n/f/ art. 14, II, todos do CP (roubo majorado pelo concurso de agentes na forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502408-16.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502408-16.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026223/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 22707555 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 606/22/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2026223 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RAUL DOS SANTOS ROMAN e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de RAUL DOS SANTOS ROMAN, narrando que no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 20:30 horas, na rua Tenente Mauro de Miranda, altura do nº 96, Jabaquara, nessa cidade e comarca de São Paulo, RAUL DOS SANTOS ROMAN, qualificado às fls. 06, em concurso, unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo não identificado, subtraiu para ele, mediante grave ameaça, 1 aparelho de telefonia celular, da marca LG, modelo G8, avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), pertencente à vítima Flavio Augusto Novais Fiori. Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do artigo 157, §2º, II do CP. Decisão recebendo a denúncia no dia 03/02/2022, como se vê de fls. 88/93.

Devidamente citado, o Réu apresentou sua resposta à acusação às fls. 150/151.

Folha de antecedentes criminais do acusado às fls. 191/192.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13/04/2022, em que foram ouvidas a vítima, testemunhas e ao final colhido o interrogatório do Réu. Alegações finais do MP e da defesa, em sequência, apresentadas nesta ocasião.

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 07/10, bem como os depoimentos orais colhidos não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP, além do reconhecimento pessoal feito em juízo observando os ditames do artigo 226 do CPP, e ainda a própria confissão espontânea do acusado.

A vítima FLAVIO AUGUSTO afirmou em juízo que: “estava chegando no condomínio da sua namorada e estava esperando na portaria para adentrar o prédio, na rua vazia.

Afirma que duas pessoas chegaram em uma moto, bem devagar, enquanto o motorista continuou na moto e o Réu que estava na garupa desceu falando ‘passa o celular, passa o celular’. Afirmo que ele puxou seu celular, entrando em luta corporal, enquanto ele gritou por socorro, e transeuntes imobilizaram o Réu e recuperaram o celular da vítima, porém com avarias. Narra que se lesionou no joelho e fez exame de corpo de delito. Afirmo que o condutor da moto fugiu e quem foi imobilizado e preso foi o réu que estava na garupa da moto. Afirmo que o Réu conseguiu correr cerca de dez passos com o celular até ser capturado”.

Destaque-se que a palavra da vítima não pode ser desprezada, ao contrário, possui relevante valor probatório para a apuração de delitos como o presente, ainda mais quando ela se coaduna com os demais elementos coligidos aos autos. Nesse diapasão:

“PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real – Recurso improvido neste aspecto” (TJSP – Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 – 5ª Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Carlos Biasotti – j. 16/04/09).

Ademais, não restou demonstrada qualquer rusga ou animosidade pretérita entre elas e a parte Ré que pudesse macular o depoimento ou tornar o processo um objeto de vingança pessoal.

Neste sentido:

“Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Ac. un., Câm. Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

Por sua vez, a testemunha LUCCA disse em juízo que: “ouviu gritos de socorro da vítima e saiu da loja, juntamente com seu colega, outra testemunha, e viu o Réu e a vítima em luta corporal no chão. Narra que o Réu correu poucos metros e foi capturado por ele e seu colega, que esperaram até a polícia chegar. Afirmo que não viu se o Réu levou o celular da vítima, que saiu logo em seguida, nem esperando a polícia chegar.”. O depoimento supra foi corroborado com firmeza nos detalhes pelo seu colega, ROBERTO, também testemunha ocular do delito, que acrescentou apenas que viu que o Réu se apossou do celular, e após capturado o celular foi devolvido à vítima. Ambos reconheceram pessoalmente de prontidão o Réu, nos ditames do artigo 226 do CPP.

Como deve ser em todos os ritos, o último ato da instrução foi o interrogatório do Réu RAUL, que afirmou em sua autodefesa que: “é ajudante de pedreiro e não havia recebido o ordenado de seu patrão, e sem dinheiro, desesperado para garantir a subsistência de sua prole menor cometeu o roubo. Afirmo que encontrou um rapaz no bar e tentou efetuar o roubo da vítima, mas entrou em luta corporal com ela, e

então transeuntes o capturaram". Confessou, portanto, o cometimento do delito. Trata-se, pois, do crime do artigo 157, §2º, II, n/f/ art. 14, II, todos do CP (roubo majorado pelo concurso de agentes na forma tentada).

O roubo é crime material e a sua consumação se dá quando há inversão da posse, mediante emprego de violência ou grave ameaça em favor do agente, ainda que por pouco tempo e essa posse não seja mansa e pacífica. Trata-se da teoria da amotio. No caso dos autos, não restou configurada tal inversão da posse, por motivos alheios a vontade da vítima, pelo que o crime se dá na modalidade tentada.

Nos termos da Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Desta forma, verifica-se, no caso concreto, que sequer houve tal inversão diante da atitude imediata de transeuntes em efetuar a prisão em flagrante do acusado.

O roubo é majorado pelo concurso de agentes (inciso II do artigo 157, §2º), pois restou evidente a conjunção de vontades do Réu com terceiro ainda não identificado, que estava dirigindo a moto, e a dinâmica dos fatos demonstram que cada um dos coautores do delito teve papel importante na empreitada criminosa. Além disso, a vítima relatou, com segurança, a atuação dos que fizeram a abordagem inicial. O próprio Réu confirmou que agiu em comunhão de desígnios com uma pessoa que encontrou num bar de moto.

Diante de tão robusto conjunto probatório, não há que se falar em insuficiência ou fragilidade da prova, tampouco em dúvida razoável que possa ensejar a absolvição do acusado. Assim sendo, e ausentes causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, a condenação é medida que se impõe para o Réu.

Passo a dosimetria da pena, seguindo o critério trifásico do artigo 68 do CP.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do CP, as circunstâncias judiciais são neutras, não se afastando da normalidade do tipo penal, pelo que estabeleço a pena base no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I do CP), tendo em vista que o Réu tem uma condenação com trânsito em julgado em 2019 como se vê da F.A. de fls. 191/192. Por outro lado, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III. "d", do CP), que foi levada em consideração nesta sentença e por isso deve ser valorada, nos termos da súmula 545 do STJ. Aplicando o patamar de 1/6 para cada, compenso-as, por serem ambas preponderantes, nos termos do artigo 67 do CP, razão pela qual a pena intermediária se mantém no mínimo legal.

Na terceira fase presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II do CP), como acima explicitado. A fração de redução deve ser a mínima, uma vez que o Réu chegou a pegar o celular da vítima, e correu com ele nas mãos para se afastar do local do crime, de forma que a consumação chegou bem perto de ocorrer. Assim, diminuo em 1/3 (um terço). Presente, ainda a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, II do CP, diante do concurso de agentes, conforme acima explicitado.

Aumento no mínimo legal, qual seja, 1/3, e fixo a pena final em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

O regime a ser adotado é o SEMIABERTO, pois apesar de sua reincidência, esta não é específica, o réu confessou e o quantum de pena admite a aplicação da súmula 269 do STJ.

Considerando o montante de pena ora fixado, não é possível se falar em aplicação do disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não tendo sido observado o lapso temporal necessário para que pudesse haver qualquer modificação no regime inicial ora imposto ao réu.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para o fim de CONDENAR o Réu RAUL DOS SANTOS ROMAN, como incurso no artigo 157, §2º, II, n/f, art. 14, II, todos do Código Penal, ao cumprimento das penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime SEMIABERTO, e 08 (oito) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações sobre a capacidade econômica do

acusado.

Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pelo quantum de pena, não é possível a concessão de sursis penal, com base no artigo 77 do Código Penal, mormente pelo quantum de pena aplicado e sua reincidência.

Não havendo pedido na inicial, deixo de fixar a indenização do artigo 387, IV do CPP, sob pena de violação do princípio da congruência.

Considerando os motivos que ensejaram a prisão preventiva do Réu, devidamente explanados por este MM. Juízo, e não havendo qualquer alteração na situação fática que enseje a liberação provisória do mesmo, e ainda contando a gravidade em concreto do delito e sua reincidência, MANTENHO a prisão preventiva com base no artigo 387, § 1º do CPP. Todavia, a prisão deve se adequar ao regime imposto nesta sentença

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos Réus no rol dos culpados. Condene os Réus às custas e despesas conforme artigo 804 do CPP, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA